

<제07장 근로관계의 이전.제01절 영업양도>

[기출][1][2013-2]영업양도 상황에서 근로관계 승계 거부 시 회사와 근로자의 법률 관계

《【문제2】 A회사는 자신이 운영하던 2개의 사업부문 중 하나를 B회사에 양도하였다. B회사에 양도된 사업부문에 소속된 근로자 甲이 B회사로의 근로관계의 승계를 거부하는 경우, A회사와 근로자 甲 사이의 법률관계를 설명하시오. (25점)》

<문제2> 영업양도 상황에서 근로관계 승계 거부 시 회사와 근로자의 법률 관계

I. 문제 제기

- 본 사안은 A회사가 운영하던 두 개의 사업부문 중 하나를 B회사에 양도한 경우, 그 부문에 소속된 근로자 甲이 B회사로의 근로관계 승계를 거부하였을 때, 원래의 사용자 A회사와 근로자 甲 사이의 법률관계가 어떻게 되는지를 묻고 있다. 쟁점은 <사업양도가 근로관계에 미치는 효과로서 근로관계의 포괄적 승계 원칙이 적용되는지>, <근로자가 근로관계 승계를 거부할 수 있는지 및 그 법적 근거>, <근로자가 승계를 거부한 경우 원소속 사용자(A회사)와의 관계가 계속 유지되는지 혹은 근로계약이 종료되는지> 여부이다. 이하에서는 이러한 법률관계에 대해 설명한다.

II. 사업 양도 시 근로관계의 포괄적 승계 원칙

1. 사업 양도의 의의

- “근로기준법”은 명문으로 사업양도에 관한 규정을 두고 있지 않으나, “판례”는 사업의 동일성이 유지된 채로 일체로서 이전되는 경우를 사업양도로 본다. 즉, 단순한 자산매각이나 일부 인적 이동이 아니라 유기적 조직체로서의 사업을 포괄적으로 이전하는 경우를 말한다.

2. 근로관계의 포괄적 승계

- “판례”는 사업양도 시 근로관계는 원칙적으로 포괄적으로 양수인에게 승계된다고 본다. 이는 개별 근로자의 동의가 없더라도 근로관계가 사업과 함께 이전된다는 의미이다. 다만, 이는 사용자의 일방적 의사에 의한 전적과 구별되며, 사업의 동일성과 조직적 일체성이 유지되는 경우에 한정된다. 그 결과, 사업양도 이전에 발생한 근로자의 근속기간, 임금, 복무규율 등 근로조건은 원칙적으로 양수인에게 포괄 승계되며, 양도인과의 근로계약은 양도 시점에서 종료된다.

3. 승계 배제 특약의 효력

- 사업양도 과정에서 근로자와의 근로관계는 승계하지 않는다는 특약은 근로자의 법적 지위에 영향을 미치지 못한다. 사업양도에 따라 근로자의 지위는 법률상 당연히 승계되므로, 이러한 특약은 근로자에게 불리하여 무효이다. 따라서 근로자의 의사에 의하지 않는 한, 근로관계의 승계 배제는 허용되지 않는다.

III. 근로자의 근로관계 승계 거부권

1. 거부권의 인정 근거

- 비록 근로관계가 원칙적으로 포괄 승계되더라도, 근로자는 근로계약의 당사자로서 승계를 거부할 자유를 가진다. 헌법상 직업선택의 자유 및 근로계약의 자유는 근로자가 새로운 사용자와의 근로관계 형성 여부를 결정할 권리를 포함한다. 즉, 승계는 법률상 당연승계가 원칙이지만, 근로자의 승계 거부는 개별적 자유의사로 존중되어야 한다.

2. 거부권 행사의 방식과 시기

- 근로자는 양도계약 체결 후, 자신의 고용관계가 B회사로 승계되는 것에 대해 명시적(서면·구두) 또는 묵시적(출근 거부, 고용계약 거절 등) 방식으로 거부 의사를 표시할 수 있다. 거부의사는 양도계약의 효력이 발생하기 전후를 불문하되, 양도 시점 내지 승계 효력 발생 시점 전후 합리적 기간 내에 행사되어야 한다.

IV. 사안의 적용

1. A회사와의 근로관계 존속 여부

- 근로자가 B회사로의 승계를 거부한 경우, A회사와의 근로관계는 당연히 소멸하는 것은 아니다. 사업양도는 법률상 사용자 지위의 이전일뿐, 근로자가 이를 거부한 경우에는 근로관계가 양수인에게 이전되지 않으므로, 그 근로관계는 여전히 양도인에게 존속한다. 즉, A회사는 甲을 여전히 자사 소속 근로자로서 취급해야 하며, 고용계속의무를 부담한다. A회사는 근로계약상의 임금지급의무와 근로제공수령의무를 이행하여야 한다. 다만, 사업부문이 완전히 양도되어 甲이 종전과 동일한 업무를 수행하기 어렵게 되었다면, A회사는 다른 부서로 배치전환을 시도하는 등 근로계속을 위한 노력의무를 다해야 한다. 이러한 조치 없이 일방적으로 근로계약 종료를 통보하는 것은 해고에 해당한다.

2. A회사의 해고 가능성 및 정당성

- 근로자가 승계를 거부하였다는 사정만으로 해고의 정당한 이유가 되지는 않는다. A회사가 단순히 ‘사업이 양도되었으므로 더 이상 고용할 수 없다’는 사정만으로 甲을 해고한다면 이는 정당한 이유 없는 해고로서 “근로기준법 제23조 제1항”에 위반된다. 다만, A회사가 사업의 일부를 양도함으로써 해당 부문이 폐지되어 더 이상 근로제공의 장소와 업무가 존재하지 않는 경우, 일정 요건을 충족한다면 경영상 해고(“근로기준법 제24조”)가 가능하다. 그러나 단순히 사업부문을 양도하였다는 사정만으로는 곧바로 긴박한 경영상 필요가 인정되지 않으며, A회사가 고용유지 노력을 다하지 않았다면 경영상 해고로서도 정당성이 부인된다. 결국 A회사가 정당한 절차와 이유 없이 고용관계를 종료하면 부당해고가 된다.

V. 결론

- 사업양도는 근로관계의 포괄적 승계를 원칙으로 하지만, 근로자는 계약자유 원칙상 승계를 거부할 권리를 가진다. 근로자가 그 권리를 행사한 경우, 근로관계는 양수인에게 이전되지 않으며 원사용자인 A회사와의 근로계약이 그대로 존속한다. A회사는 甲을 계속 고용할 의무를 부담하고, 이를 이유로 일방적으로 근로관계를 종료한다면 이는 정당한 이유 없는 해고로서 무효이다. 다만, 사업부문 양도로 인한 불가피한 인력 감축이 존재하고 “근로기준법 제24조”의 요건을 충족한 경우에 한해 예외적으로 경영상 해고가 가능하다. 결국 본 사안에서 근로자 甲이 승계를 거부하였다면, A회사는 여전히 사용자로서의 지위를 유지하며, 甲의 근로관계를 존속시켜야 한다.